

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2016/2532

พนักงานอัยการจังหวัดตาก

โจทก์

นายชุ่นฮวด แซ่ลี้ กับพวก

จำเลย

นางอุดม สังข์ทอง จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 เห็นว่า จำเลยที่ 2 ได้ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลควรลงโทษจำเลยที่ 2 ในสถานเบา โดยให้รอการลงโทษไว้ก่อนหรือปรับเพียงสถานเดียว นอกจากนี้ศาลล่างทั้งสองยังได้กำหนดโทษจำเลยที่ 2 โดยมีได้ระบุมাত্রาและวรรคให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 30)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4,6,10,12ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33,83 จำคุกคนละ 4 เดือน จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 2 เดือนบริบูรณ์ของกลางจำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 27)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 30)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว จำเลยที่ 2 ฎีกาคัดค้านดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาล
อุทธรณ์แต่เพียงประการเดียว ซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 ส่วนตามคำร้องของจำเลยที่ 2
ที่อ้างว่าศาลล่างทั้งสองกำหนดโทษจำเลยที่ 2 โดยไม่ระบุนุมาตราและวรรคให้ถูกต้อง
นั้นจำเลยที่ 2 มิได้กล่าวอ้างความข้อนี้อาในฎีกาของจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ฎีกาของจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว จำเลยที่ 2 ฎีกาคัดค้านดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาล
อุทธรณ์แต่เพียงประการเดียว ซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 ส่วนตามคำร้องของจำเลยที่ 2
ที่อ้างว่าศาลล่างทั้งสองกำหนดโทษจำเลยที่ 2 โดยไม่ระบุนุมาตราและวรรคให้ถูกต้อง
นั้นจำเลยที่ 2 มิได้กล่าวอ้างความข้อนี้อาในฎีกาของจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ฎีกาของจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ประชา บุญวนิช-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ